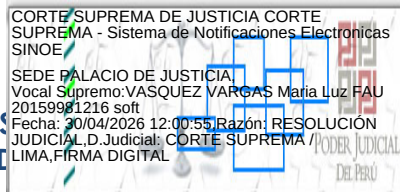




CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD
NACIONAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo: BACA CABRERA Araceli Denyse FAU 20159981216 soft
Fecha: 08/05/2026 15:15:58, Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL, D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo: TERREL CRISPIN DANTE TONY / Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 13/05/2026 15:21:47, Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL, D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo: CAMPOS BARRANZUELA Edith FAU 20159981216 soft
Fecha: 08/05/2026 11:31:34, Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL, D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo: BASCONES GÓMEZ VELÁSQUEZ ANGELA MAGALLI / Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 08/05/2026 14:39:07, Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL, D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Secretario De Sala - Suprema LOPEZ VALLADARES Bella Micaela FAU 20159981216 soft
Fecha: 15/05/2026 11:46:41, Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL, D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

SUSTITUCIÓN DE PENA IMPROCEDENTE

El artículo 6 del Código Penal establece que la sustitución de la pena se aplica cuando favorece al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales; no obstante, en el presente caso no se advierte tal condición.

Lima, quince de abril de dos mil veintiséis

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto

por el sentenciado [REDACTED] contra el auto del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco (fojas 276-302), emitido por la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que declaró improcedente el requerimiento de sustitución de pena que formuló en el proceso penal seguido en su contra por el delito de secuestro, en perjuicio de [REDACTED], y el delito de robo con agravantes, en perjuicio de [REDACTED] y [REDACTED].

De conformidad con lo opinado por la Fiscalía Suprema en lo Penal.

Intervino como ponente la jueza suprema **Vásquez Vargas**.

CONSIDERANDO

Primero. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO

El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante, C de PP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios de aquel ordenamiento procesal¹. Está sometido a motivos específicos y no tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 331) efectos suspensivos, de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el contenido del artículo 298 del C de PP.

¹Cfr. MIXAN MASS, Florencio, en SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. *Derecho procesal penal*. Lima: Grijley, 2014, p. 892.



Segundo. DELIMITACIÓN DE AGRAVIOS

El sentenciado [REDACTED], al fundamentar su recurso de nulidad (fojas 305-306), cuestionó la improcedencia de la sustitución de la pena y alegó esencialmente que:

- 2.1.** Se incurre en infracción constitucional al principio de igualdad ante la ley, al haberse resuelto el caso con un criterio distinto al adoptado por la Corte Suprema en casos similares, donde se ha reconocido la posibilidad de reducción de pena en la etapa de ejecución.
- 2.2.** La resolución recurrida vulnera el derecho a la debida motivación, al sostener que no existe mecanismo legal para la reducción de pena, sin efectuar un análisis suficiente de la jurisprudencia citada, esto es, el Acuerdo Plenario 1-2023-CJ-112.

Tercero. FUNDAMENTOS DEL AUTO IMPUGNADO

La Sala Superior, mediante auto del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco (fojas 276-302), concluyó en la improcedencia del pedido de sustitución de pena formulado por el sentenciado [REDACTED], sustentando, en lo sustancial, que después de la condena del recurrente, por el delito de secuestro y robo con agravantes, no se ha producido modificación alguna de los artículos que regulan dicha conducta de manera favorable para el sentenciado; por tanto, no es posible modificar la sentencia que tiene calidad de cosa juzgada. Por otro lado, se advierte de la sentencia, que la pena impuesta al encausado, ha sido la pena mínima del delito de secuestro, frente al concurso real de delitos; en ese sentido, no se presenta el conflicto de leyes en el tiempo. Tampoco resulta de aplicación el Acuerdo Plenario 1-2023/CIJ-112, toda vez que, fue emitido con posterioridad a la sentencia, máxime si se tiene en cuenta que fue condenado por dos delitos (secuestro y robo con agravantes).

Cuarto. ANTECEDENTES PROCESALES

Aparece de autos que:

- 4.1.** Por resolución del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (fojas 1-11), la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la República condenó, entre otros, a [REDACTED] por los cargos inculpativos en su contra como cómplice secundario del delito de secuestro, en perjuicio de André Fernando



██████████, y como autor del delito de robo con agravantes, en perjuicio de ██████████ y ██████████. En tal sentido, se impuso la pena de **veinte años de pena privativa de libertad**. Dicho pronunciamiento, mediante el Recurso de Nulidad 697-2014, emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, declaró no haber nulidad en la sentencia elevada.

- 4.2.** Corresponde precisar que los hechos son los siguientes: el sentenciado antes referido y otros, concertaron el secuestro del agraviado ██████████ ██████████, perpetrado el diecisiete de mayo de dos mil siete, solicitando a cambio de su libertad la suma de USD 1 000 000,00. En horas de la mañana de ese día, a la altura de la cuadra cuatro de la calle ██████████, Urbanización Los Rosales, distrito de Santiago de Surco, el encausado y otros, a bordo de dos vehículos y provistos de armas de fuego de corto y largo alcance, interceptaron violentamente al agraviado cuando descendía de su automóvil de placa de rodaje ██████████, le taparon los ojos, le cubrieron la cabeza, y lo llevaron con rumbo desconocido, no sin antes golpearlo y amenazarlo con fusiles y retrocargas; asimismo, el recurrente, quien premunido de arma de fuego intervino en el apoderamiento ilegítimo del vehículo Ford de placa de rodaje ██████████, de propiedad del agraviado ██████████, acontecido el diez de febrero de dos mil siete; automóvil que posteriormente fue utilizado en el secuestro antes referido. En ese mismo sentido, intervino en el robo del vehículo Toyota Corona, tipo sedán, de color gris oscuro metálico, de placa de rodaje ██████████, de propiedad del agraviado ██████████, hecho ocurrido el ocho de mayo de dos mil siete.
- 4.3.** Estos hechos fueron subsumidos en los incisos 1 y 5 del artículo 152 del Código Penal, así como en el artículo 188 del mismo, en concordancia con los incisos 3 y 4 del primer párrafo y el último párrafo del artículo 189 del citado código.
- 4.4.** Posteriormente, se advierte que el sentenciado ██████████ (fojas 247-253) solicitó la sustitución de la pena impuesta. Sostuvo que no se tuvo en cuenta el Acuerdo Plenario 1-2023/CIJ-112; asimismo, que con posterioridad a su sentencia se promulgó la Ley 30076, que incorporó el artículo 45-A, que trata sobre la individualización de la pena y fija pautas para llegar a la pena concreta.
- 4.5.** Frente a lo solicitado por la defensa, la Sala Superior, por auto del veinticuatro de



julio de dos mil veinticinco (fojas 276-302), de conformidad con el dictamen del fiscal superior del veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 262-266), declaró improcedente lo pretendido. Pronunciamiento que es objeto del presente análisis.

Quinto. DICTAMEN FISCAL SUPREMO EN LO PENAL

Por Dictamen 021-2026-MP-FN-1ºFSUPR.P, del catorce de enero de dos mil veintiséis (foja 44 del cuadernillo supremo), la Fiscalía Suprema Penal opinó que se declare **no haber nulidad** en la resolución recurrida, ya que no se advierte la emisión de una norma legal más favorable al sentenciado a fin de amparar la solicitud de sustitución de pena; además, resaltó la existencia de pronunciamientos en los cuales se ha establecido que no es posible la retroactividad de un acuerdo plenario.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Sexto. Consideraciones normativas

- 6.1. **El principio de legalidad**, previsto en el literal d del inciso 24 del artículo 2 de la Norma Fundamental, tiene una doble dimensión: como principio y como derecho subjetivo del ciudadano. En la segunda dimensión, garantiza a toda persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto en una norma previa, estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en una norma jurídica².
- 6.2. En nuestro ordenamiento jurídico rige, en principio, la aplicación inmediata de las normas. En el derecho penal sustantivo este principio determina que a un hecho punible se le aplique la pena vigente al momento de su comisión³. No obstante, esta proscripción de la retroactividad tiene su excepción en el principio de retroactividad de la ley penal **siempre que resulte favorable al procesado**. Así lo dispone el artículo 103 de la Constitución Política, cuyo texto prescribe: "La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, **en materia penal**

² STC 2758-2004-HC/TC y 2723-2018-PHC/TC.

³ STC 1300-2002-HC/TC.



cuando favorece al reo⁴.

- 6.3.** En conexión con este dispositivo se encuentra el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política, que establece el principio de la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre leyes penales.
- 6.4.** El principio de retroactividad de la ley penal más benigna ha sido desarrollado por el artículo 6 del CP, que textualmente señala: "La ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley".

Séptimo. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

- 7.1.** Este supremo Tribunal se limitará a resolver lo expresado en los agravios invocados en el recurso de nulidad, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 300 del C de PP (principio conocido como *tantum devolutum quantum appellatum*). Se tiene en cuenta que el derecho a la impugnación constituye el ejercicio de un derecho fundamental, y la competencia del órgano de revisión está delimitada de forma objetiva y subjetiva precisamente por los cuestionamientos expresados en los medios impugnatorios (agravios), salvo los supuestos excepcionales de nulidades absolutas.
- 7.2.** En tal sentido, en el marco de los agravios planteados por el recurrente [REDACTED], corresponde a este Tribunal Supremo evaluar si el rechazo de su solicitud de sustitución de la pena se encuentra

⁴ El principio de retroactividad benigna propugna la aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo a condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. Constituye una excepción al principio de irretroactividad de la aplicación de la ley y se sustenta en razones político-criminales, en la medida en que el Estado no tiene interés (o no en la misma intensidad) en sancionar un comportamiento que ya no constituye (o cuya pena ha sido disminuida) y, primordialmente, en virtud del principio de humanidad de las penas, el que se fundamenta en la dignidad de la persona humana (STC 9810-2006-PHC/TC).



arreglado a derecho; o, si contrariamente, se debe amparar dicha pretensión y reformar el *quantum* de la pena impuesta por sentencia ejecutoriada.

7.3. Ahora bien, conforme aparece de autos, mediante la condena ejecutoriada dictada contra el recurrente [REDACTED] se acreditó tanto el apoderamiento ilegítimo de los bienes muebles (vehículos) como la participación al haber entregado, bajo cualquier modalidad la camioneta robada [REDACTED] para materializar el secuestro del agraviado [REDACTED].

7.4. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen al condenado los nuevos criterios de interpretación establecidos en el Acuerdo Plenario 1-2023/CIJ-112, ya que resulta ser más favorable.

Al respecto se debe tener en cuenta la Casación 50-2018-LIMA, del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, que establece que “La Constitución exige que la norma jurídica a retrotraer en sus efectos tenga rango de ley. **Un acuerdo plenario no posee naturaleza de ley y sin la calificación de ley o norma con rango de ley, un acuerdo plenario no puede aplicarse de manera retroactiva.** [...] no cabe la aplicación retroactiva de un acuerdo plenario, ni de manera excepcional, pues en materia penal toda excepción a la regla debe estar normada [...].

7.5. Aunado a ello, debe considerarse que, de conformidad con el artículo 6 del Código Penal, la sustitución de la pena se aplica cuando favorece al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales; no obstante, en el presente caso no se advierte tal condición, máxime si no se observa modificación alguna de los artículos 152 o 189 del Código Penal que favorezca al recurrente.

7.6. Por tanto, lo postulado por el impugnante no resulta de recibo por no corresponder con la naturaleza de la institución jurídica cuya aplicación solicita. En consecuencia, se debe mantener la pena y confirmar el auto recurrido.



DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces que integran la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República acordaron:

- I. **DECLARAR NO HABER NULIDAD** en el auto del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco (fojas 276-302), emitido por la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que declaró improcedente el requerimiento de sustitución de pena que formuló el sentenciado [REDACTED] en el proceso penal seguido en su contra por el delito de secuestro, en perjuicio de [REDACTED], y el delito de robo con agravantes, en perjuicio de [REDACTED] y [REDACTED].
- II. **DISPONER** que se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

Interviene el magistrado supremo Campos Barranzuela por licencia del juez supremo Salas Arenas.

S. S.

BACA CABRERA

TERREL CRISPÍN

VÁSQUEZ VARGAS

CAMPOS BARRANZUELA

BÁSCONES GÓMEZ VELÁSQUEZ

[REDACTED]